

分家析产协议中无权处分条款因无法履行应予解除

——吴某诉臧某等分家析产案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01民终7045号民事判决书

2. 案由：分家析产纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 吴某

被告(被上诉人): 臧某、钱某、吴某某

【基本案情】

吴某与臧某的继父、钱某的丈夫吴某甲系叔侄关系。吴某在吴某甲生前一直与其共同居住。吴某甲在世期间多次表示将其所有的长宁区某小区某室房屋产权赠与吴某。吴某甲去世后，吴某与臧某、钱某、吴某某签订《财产分割协议》，约定吴某自愿放弃其叔叔吴某甲位于长宁区某小区某室的房屋所有权，臧某、钱某、吴某某将拆迁所得位于松江区某小区某室的房屋产权无偿赠与吴某作为补偿。协议签订后，吴某搬至松江区某小区某室居住至今。经查，吴某甲生前居住的长宁区某小区某室房屋无产权登记人信息，其由某省人民政府驻上海办事处为解决职工吴某甲的居住问题，交由吴某甲居住。吴某主张按照《财产分割协议》的约定，臧某、钱某、吴某某应将位于松江区某小区某室的房屋过户登记至其名下，臧某、钱某、吴某某则辩称因吴某非长宁区某小区某室的房屋产权人，《财产分割协议》实为无偿赠与合同，其行使任意撤销权，

并要求吴某搬离松江区某小区某室。同时，提出备位诉请，若无法撤销该份协议，则解除该份协议。

【案件焦点】

1. 《财产分割协议》的法律性质，其是否为赠与合同；2. 《财产分割协议》能否被撤销或应予以解除；3. 若予以解除，合同后果如何处理。

【法院裁判要旨】

上海市松江区人民法院经审理认为：本案中《财产分割协议》签订之目的在于吴某以自愿放弃吴某甲位于长宁区某小区某室的房产所有权益换取位于松江区某小区某室房屋产权。此协议的表述可以反映出当时吴某与臧某、钱某、吴某某存在互换利益的真实意思表示，并非臧某、钱某、吴某某所称的无偿赠与，因此应将该项协议的法律性质认定为双务合同，属于分家析产。

基于该份财产分割协议为双务有偿合同，臧某、钱某、吴某某并不享有基于赠与合同的任意撤销权。经本院查明，位于上海市长宁区某小区某室的房屋所有权人并非原告的叔叔吴某甲，故吴某甲无权将该房屋产权处分至吴某。同时吴某甲并非该房屋的承租人，吴某提供的证据也无法证明其有权一直居住于该房屋内，吴某亦不享有该房屋的居住利益以及可能因拆迁而产生的财产利益，故财产分割协议中的吴某自愿放弃该房屋的所有权益并无履行基础，因此该项协议因法律上无法履行而无法实现合同目的，应予以法定解除。关于协议的解除时间，由于原被告在本案之前并无解除合同的意思表示，本院以反诉状副本送达原告之日（2023年1月11日）为协议的解除时间。

协议解除后，吴某应返还位于上海市松江区某小区某室房屋。臧某、钱某、吴某某应赔偿吴某因装修房屋产生的装修费损失。结合房屋装修时间、现场勘验、占有使用期间的利益，法院酌定臧某、钱某、吴某某应赔偿吴某装修费损失5万元。

上海市松江区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《中华人民共和国民法典》第五

百六十五条第二款、第五百六十六条第二款、第五百八十条、第六百五十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十二条第三款的规定，判决如下：

一、原告吴某与被告臧某、钱某、吴某某签订的《财产分割协议》于2023年1月11日解除；

二、原告吴某于本判决生效之日起十日内搬离位于松江区某小区某室的房屋；

三、被告臧某、钱某、吴某某于本判决生效之日起十日内支付原告吴某装修费损失5万元并自愿补偿原告吴某15万元；

四、驳回原告吴某的其余诉讼请求；

五、驳回被告臧某的其余诉讼请求。

一审宣判后，吴某提起上诉。

上海市第一中级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、赠与合同与双务合同的认定标准在于双方真实意思表示是否存在对价给付

本案中，原告主张被告按照《财产分割协议》中规定的内容，将位于松江区某小区某室的房屋过户至原告名下，原告则按规定内容将位于长宁区某小区某室的房屋返还给被告。被告则抗辩称由于原告对长宁区某小区某室的房屋并无产权，因此该份协议不具有对价给付的效力，被告签订该份协议实为将位于松江区某小区某室的房屋赠与原告，但由于尚未完成过户手续，被告对该份协议享有赠与合同的任意撤销权，现主张撤销该份协议。由此可见，双方争议焦点之一在于《财产分割协议》究竟为赠与合同还是双务合同。

赠与合同系赠与人与受赠人达成的无偿给予受赠人财产的合意，仅赠与人负有义务，受赠人没有相应的对待给付义务。双务合同则为合同双方互负对价给付义务。二者之区别在于合同的真实意思表示中是否包含对价给付。关于该真实意思表示的认定，《中华人民共和国民法典》第一百四十二条规定，应按

照所使用的词句，结合相关条款、行为性质和目的、习惯以及诚信原则，确定意思表示的含义。在民法理论上“意思主义”与“行为主义”之分，前者主张通过探求双方当事人真实的意思表示状态来认定，即行为人对且仅对自身自由意志负责，应探究表意人的真实意图^①。后者则通过一般第三人的理性视角来认定双方当事人的意思表示是否符合客观、谨慎的认定标准，即从受领者的视角关注于相对人的信赖保护。为缓和二者之间的差异，还提出第三种观点，即“温和意思主义”的标准，主张区别相对人善意或恶意来认定意思表示的效力，在相对人善意情形下，主张用理性第三人标准来衡量意思表示，同时表意人意思表示错误时可予以撤销。笔者认为，关于双方当事人的真实意思表示应结合合同签订时双方的现实权利义务状态、合同文本的表述、双方行为的反应等进行综合认定，而非通过既定结果状态来倒推当时的意思表示。意思表示存在表意人视角和受领人视角，单纯关注任何一方视角均不具有正当性。^②本案中，《财产分割协议》签订的文书条款中明确表示了原告以位于长宁区某小区某室的房屋权益交换被告位于松江区某小区某室的房屋权益，这表明双方当事人在签订合同时均明确了对价给付的条款。虽然事后查明，原告对于长宁区房屋并无处分权利，但该行为状态不影响双方当事人签订合同时存在对价给付的意思表示，因而该《财产分割协议》不能认定为赠与合同，而应认定为双务合同。基于此，被告也无权主张赠与合同中的任意撤销权。

二、分家析产协议标的存在权利瑕疵不影响合同效力

本案中双方争议焦点之二在于吴某并无拥有位于长宁区某小区的房屋产权及居住利益，《财产分割协议》中以此房屋利益作为交换价值的基础并不存在，那么该份协议是否予以无效？以交换价值作为合同内容的该份协议在法律上应属于无名合同，根据《中华人民共和国民法典》第四百六十七条之规定，对于合同编没有明文规定的合同，可参照适用本编最相类似合同的规定。因该交换价值的协议以转移标的物所有权为主要内容，因此可参照适用买卖合同的规定。

^①朱庆育：《民法总论》，北京大学出版社2016年版，第221页。

^②朱庆育：《民法总论》，北京大学出版社2016年版，第225页。

《中华人民共和国民法典》第五百九十七条规定，因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的，买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任。该条款吸收了《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条的规定，将未取得处分利益的标的物买卖分为两种行为：一是协议的合同效力；二是所有权转移的物权效力，并明确无权处分不影响买卖合同的效力。因此，本案中《财产分割协议》应为有效。

虽然该协议有效，但同时基于吴某并未取得长宁区某小区的房屋权益，协议的履行基础并不存在，在法律上无法履行，合同目的也无法实现，根据《中华人民共和国民法典》第五百八十条之规定，协议应予以解除。关于合同解除的时间，由于双方当事人在事先并未发出解除合同的意思表示，根据《中华人民共和国民法典》第五百六十五条的规定，以被告主张解除的反诉状副本到达原告时予以解除。

三、分家析产协议解除后的责任承担

合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。在《财产分割协议》解除后，应予以恢复原状，无法恢复原状的应根据实际情况确定当事人之间的责任承担。本案中，《财产分割协议》解除后，由于吴某不享有长宁区某小区某室房屋的所有权及居住权，其应将房屋返还给实际权利人臧某、钱某、吴某某，臧某、钱某、吴某某亦无须按照协议约定将松江区某小区某室房屋过户至吴某名下。对于吴某因房屋装饰装修而产生的残值损失应根据双方的过错予以酌情认定。因此，本案结合房屋使用情况、房屋年限、装饰装修现状以及双方当事人的意见，酌情认定臧某、钱某、吴某某赔偿吴某装修费损失5万元。

编写人：上海市松江区人民法院 黄勇 钱茜

(十一) 其他